藤县易发矿业有限公司
“9·12”一般车辆伤害事故调查报告

2024年9月12日17时00分许，在藤县易发矿业有限公司（广西藤县象棋易发矿区）发生一起车辆伤害事故，该车辆是运输土方车辆，造成一人死亡。

事故发生后，县公安局、应急管理局，象棋镇政府等相关人员赶赴事故现场，了解事故发生经过，指导善后处理工作。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县委常委、常务副县长余强任组长，县政府办公室、县应急管理局、公安局、自然资源局、交通运输局、司法局、人社局、总工会和象棋镇人民政府等部门单位有关人员组成的藤县易发矿业有限公司“9·12”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请县纪委监委机关和县检察院派员指导。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问有关当事人和查阅有关资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）涉事单位有关概况

藤县易发矿业有限公司：由广西应急管理厅颁发安全生产许可证，证号：（桂D）FM安许可证字[2022]0003号，有效期自2021年12月28日至2025年1月28日。《营业执照》统一社会信用代码：91450422MA5L76Q998。法定代表人：周炫灵，成立日期：2017年06月14日，公司在册员工80人，其中安全管理人员3人。广西藤县象棋易发矿区建筑用花岗岩矿采矿权人为藤县易发矿业有限公司，为露天开采矿山。矿山于2021年3月22日依法取得采矿许可证，有效期限自2021年3月22日至2036年3月22日，发证机关为梧州市自然资源局，主要经营范围是砂石开采及销售，建筑材料销售。

（二）涉事车辆及有关人员情况

1.涉事位置：事故发生地位于广西藤县象棋易发矿区建筑用花岗岩矿西北面+175m平台，沿矿区运输道路上至+175m平台转弯处有一个用遮阳伞临时搭建的车辆计量点，死者倒地位置距离遮阳伞西北方约5米处。

2.涉事车辆：重型自卸货车，土方运输车辆，车辆使用人为藤县易发矿业有限公司，车牌号为豫N025**，经藤县公安局交通管理大队查询车辆信息显示，该机动车处于注销状态，最近定检日期为2007年1月25日，强制报废期止2013年1月6日。根据藤县易发矿业有限公司藤县象棋易发石场与黄**签订的《运输车、钩机采购协议书》，涉事车辆为2021年7月6日藤县象棋易发石场委托黄**采购的三菱运输车（前二后八轮运泥

车）。涉事车辆鉴定结束后，目前停放在矿区等待下一步处理。

3.涉事人员：

肇事车辆司机：容**，男，39岁。身份证号：4409211985******56，户籍地址：广东省信宜市**镇*****村***号，系藤县易发矿业有限公司聘请的司机。

死者：谢**，女，66岁。身份证号：4409241958******88，户籍地址：广东省化州市**镇****村*号，系藤县易发矿业有限公司聘请的计量员。

运输班组长：黄**，男，47岁。身份证号：4408221977******34，户籍地址：广东省廉江市**镇**村*号，系藤县易发矿业有限公司聘请的管理人员，负责车辆排班等管理工作。

藤县易发矿业有限公司副矿长兼安全员：梁**，男，53岁。身份证号码：4525241971******37，户籍地址：广西平南县**镇**路***号，负责现场安全生产工作。

藤县易发矿业有限公司主要负责人：董**，男，51岁。身份证号码：4409241973******11，户籍地址：广东省茂名市**区***路***号大院**号***房，主管公司安全生产工作。

藤县易发矿业有限公司主要领导：董**，男，57岁，身份证号码：4409021967******33，户籍地址：广东省深圳市**区***路*****区**栋***室，全权负责矿山日常运行工作。

二、事故发生经过和善后处理等情况

（一）事故发生和救援情况

2024年9月12日(当天天气晴朗,能见度高)14时00分许,车辆班组长安排土方组人员到矿区西北面+165m平台至+175m平台进行运泥及道路平整作业。根据涉事人员的问话笔录再结合现场监控视频,9月12日17时00分21秒左右,容**驾驶豫N025**重型自卸货车从矿区西北面+165m平台沿运输道路经过转弯处临时搭建的车辆计量点,领取计量卡后,继续往+175m平台行驶。此时计量员谢**起身向道路内侧行走,从遮阳棚(发卡点)往会车区域行走约5米后并背对车辆。17时00分27秒左右,容**驾驶自卸货车在爬坡过程中看到对向准备下来的车辆,即挂倒挡向后方倒车,计量员谢**此时仍然背对车辆,并未发现车辆倒车。17时00分35秒左右,豫N025**重型自卸货车碰压谢**,容**感觉颠簸再往前行驶了约10米后停车。17时01分17秒左右,容**下车查看情况后,发现谢**倒地,并报告了运输班组长黄**。17时03分58秒黄**到达现场事发地点,查看情况并向藤县易发矿业有限公司董事长董**报告后即打120进行求救。17时09分20秒左右副矿长兼安全员梁**到达现场。17时11分02秒左右,董**驾驶车辆到达现场开始商量抢救事宜。17时50分左右藤县象棋镇卫生院120出诊人员到达现场。17时49分、17时50分和18时许董**先后向县应急管理局、藤县交警大队金鸡中队和藤县公安局象棋派出所报告。接到报告后,120、应急管理局、交警和派出所人员先后抵达事故现场。经医护人员现场抢救30分钟后仍然无生命体征,宣布临床死亡。





图一 涉事车辆　　图二 事故现场情况

（二）善后处理情况

事故发生后，公安、应急、象棋镇政府等部门积极安抚死者家属及协调赔偿事宜。2024年9月13日，死者家属代表：董**（死者之丈夫）、董**（死者之子）、董**（死者之女）、董**（死者之子）、董**（死者之子）在藤县象棋镇政府和象棋镇派出所见证下，共同与藤县易发矿业有限公司签订了《工伤死亡赔偿协议书》，约定一次性工亡补助金、丧葬补助金和精神损失费共计人民币壹佰壹拾万陆仟玖佰伍拾陆元整（小写：1106956元）。全部赔偿金已于2024年9月13日汇入到董**（死者之子）的桂林银行账户。通过协商，死者已于2024年9月13日下午在藤县殡仪馆进行了火化。

（三）司法鉴定情况

广东兴中信痕迹司法鉴定所对事故车辆进行了鉴定，2024

年9月29日出具了司法鉴定意见书，鉴定的意见为：经以上检验鉴定，事发时悬挂豫N025**号重型自卸货车的车辆安全技术性能（转向系统、行驶系统、灯光系统和制动系统）正常。



五、鉴定意见

经以上检验鉴定，事发时悬挂豫N02569号重型自卸货车的车辆安全技术性能（转向系统、行驶系统、灯光系统和制动系统）正常。

六、附件

司法鉴定许可证复印件、司法鉴定人复印件1份。

司法鉴定人：钟美灵

《司法鉴定人执业证》证号：440222243008

司法鉴定人：梁世业

《司法鉴定人执业证》证号：440222243009

二〇二四年六月十九日

（四）事故伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡，0人受伤。死者：谢**，女，66岁。身份证号：4409241958******88，户籍地址：广东省化州市**镇****村*号。事故直接经济损失1106956元，主要包括一次性工亡补助金、丧葬补助金和精神损失费。

三、事故原因和性质认定

（一）直接原因

豫N025**重型自卸货车司机容**在车辆爬坡过程中倒车时未妥善观察周围情况，安全意识淡薄，没有认真观察后方情况

就开始倒车，导致倒车时候压到谢**。计量员谢**（事故死者）安全意识淡薄，私自离开安全区域，注意力分散，在车辆未完全爬坡通过、未确认现场安全的情况下违章走到会车区域并背对车辆，错过了躲避时机。以上是导致该事故发生的直接原因。

（二）间接原因

藤县易发矿业有限公司：一是劳动组织不合理，岗位设置不科学，发卡点设置在下坡转弯处附近，盲区大。安排66岁的谢**担任现场车辆计量员，采用直接接触、手动传递的发卡方式，未能有效消除事故风险；二是安全操作规程不健全，临时在现场设置发卡计量岗位，未制定计量员的岗位安全操作规程，未识别计量员的岗位风险，未对计量员谢**进行防范车辆伤害事故等方面安全培训；三是设置临时发卡点岗位后，没有设置人员与车辆防护的隔离设施及限制走动区域，人员没有固定在工作岗位，随意走动；四是现场车辆管理不到位，事发时班组长黄**正在驾驶铲车进行道路平整作业，疏忽了车辆的管理，没有及时使用对讲机对车辆进行疏导，无意间增加了会车、错车和倒车的频率。以上是导致该事故发生的间接原因。

（三）事故性质

综合上述原因，事故调查组认定藤县易发矿业有限公司“9·12”车辆伤害事故是一起由于藤县易发矿业有限公司劳动组织不合理，岗位设置不科学，安全操作规程不健全，现场安全管理不到位，运输土方车辆倒车前没有确保安全情况下倒车压到人员所造成的一般生产安全责任事故。

四、对事故责任人及责任单位的处理建议

（一）死者谢:** 谢**安全意识淡薄，危险因素认识不足，违反安全基本常识，私自离开安全区域，违章走到会车区域且背对车辆，导致被压死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议不再追究。

（二）容，肇事车辆司机。**未遵守矿区内汽车司机安全生产职责和货车司机安全操作规程，驾驶报废车辆，在倒车过程中没有认真观察后方，导致倒车时候压到谢**，致使谢**受伤并死亡，对事故发生负有直接责任。建议由县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（2007年11月30日国家安全生产监督管理总局令第15号公布，自2008年1月1日起施行；2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号修正）第四十五条第（一）项[①]的规定对其处伍仟元（5000元）罚款的行政处罚，目前已被藤县易发矿业有限公司内部罚款人民币20000元。并建议依据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条[②]将容**过失致人死亡的行为移送公安部门立案侦查。

—

①《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；……。

②《中华人民共和国刑法》第二百三十三条 过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

（三）黄，运输班组长。**未能科学安排车辆作业，现场车辆管理不到位，没有真正在岗履职，事发时班组长黄**正在驾驶铲车进行道路平整作业，疏忽了车辆的管理，没有及时使用对

讲机对车辆进行疏导，无意间增加了会车、错车和倒车的频率，因而间接导致事故发生。建议由藤县易发矿业有限公司内部进行处罚，目前已被藤县易发矿业有限公司内部罚款人民币12000元。

（四）梁，现场安全管理人员。**事故发生时未在场开展监督和检查工作，对死者谢**违反劳动纪律的行为未能及时发现和制止。未能及时排查出发牌岗位点的风险隐患，未能落实岗位安全措施，因而间接导致事故发生。建议由藤县易发矿业有限公司内部进行处罚，目前已被藤县易发矿业有限公司内部罚款人民币10000元。

（五）董，藤县易发矿业有限公司主要负责人兼矿长。**未落实企业主要负责人的主体责任，没有根据发卡计量岗位特点组织制定计量员的岗位安全操作规程，没有及时督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条有关规定，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[③]的规定，建议由县应急管理局处上一年年收入（96000元）百分之四十，即人民币叁万捌仟肆佰元（38400元）罚款的行政处罚。

（六）董，藤县易发矿业有限公司主要领导。**已经建立分级管控和隐患排查双重预防工作机制，但没有抓好落实，没有督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，安全生产工作履职不到位，违反了《中华人民共和国安全生产

法》第二十一条第（五）项的规定，对事故的发生负主要领导管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[③]的规定，对其处上一年年收入（77700元）百分之四十，即人民币叁万壹仟零捌拾元（31080元）罚款的行政处罚。

③《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

（七）藤县易发矿业有限公司。安全生产主体责任不落实，一是劳动组织不合理，岗位设置不科学，安排66岁的谢**担任现场车辆计量员，采用直接接触、手动传递的发卡方式，未能有效消除事故风险。二是安全操作规程不健全，临时在现场设置发卡计量岗位，未制定计量员的岗位安全操作规程，未识别计量员的岗位风险，未对计量员谢**进行临时岗位的安全培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[④]的规定，在此事故中负有直接责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[⑤]和《生产安全事故罚款处罚规定》（2024年1月10日应急管理部令第14号公布，自2024年3月1日起施行）第十四条第（二）项[⑥]的规定对其处人民币陆拾万元（600000元）罚款的行政处罚。并依照《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》（安委〔2024〕1号）第八条和《关于进一步加强矿山安全生产工作的若干措施》（桂办发〔2024〕11号）第二十一条要求，由县应急管理局责令藤

县易发矿业有限公司停产整顿，经验收符合安全生产条件后方可恢复生产。

—

④《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

⑥《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

五、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）要深刻吸取“9·12”车辆伤害事故教训

各事故调查组成员单位和有关企业，一是要及时组织召开事故分析会，分析事故原因，吸取事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任；二是要及时督促企业开展全员安全生产教育培训，尤其要求作业人员熟悉和掌握安全生产规章制度及安全操作规程；三是建立健全安全生产岗位责任制、岗位安全操作规程，对于临时设置的岗位一样纳入岗位责任制管理，组织全体职工充分识别岗位风险，对于设置不合理的岗位一律予以撤除。

（二）落实做好设施设备的安全管理及智能化应用

所有矿山企业主要负责人要立即组织对各类机械、车辆等安全设备的安全可靠性以及相关操作规程制定的科学性、针对

性及其落实情况开展一次全面排查，列出问题清单，隐患整改要做到措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，坚决淘汰明令禁止的、存在安全缺陷的落后设备，务必结合生产厂家提供的机械设备操作使用说明书的要求和使用场所的实际情况科学制定安全操作规程。同时要推进设备智能化的应用，一是安装可视化无人自动识别系统，在采掘工作面安装视频监控，通过视频AI自动识别车牌;二是建立矿区安全监测监控系统和车辆进出识别系统，在作业现场搭建简易的识别仪器，设置仪器高度与司机驾驶室窗口部位相一致，防止类似事故的再次发生。

（三）强化岗位风险识别和从业人员安全教育培训

各企业要全覆盖开展岗位风险识别，并且要全员参与，主要负责人带队，岗位操作人员、有关技术人员和管理人员共同参与到岗位风险识别之中。帮助每一位岗位员工明确岗位风险和如何做好防护及应急处置。严把安全培训质量关，让每个岗位人员充分认识到岗位面临的安全风险、厂区内存在的所有风险点，真正掌握必要的安全生产知识和操作技能，严防安全培训走过场。矿山所有专用机械设备(提升机、自卸式汽车、挖掘机、推土机、叉车、斜井人车、扒渣机、铲装机、通风机、压风机、运输机等)操作人员的操作工(驾驶员)必须经培训考核合格持证上岗,不具备自主培训条件的,要送有条件的培训机构培训。

（四）认真组织开展隐患排查工作

各部门和各企业要真正开展一轮全方位的隐患排查活动(事故发生后已组织开展),制定排查方案,落实时间、人员和责

任。不断摸排可能存在的安全风险，排查以往没有排查到的内容，做到全面、无遗漏。制定安全隐患排查治理台账，推动安全生产全员责任制走深走实，全员参与治理隐患。同时要结合近期“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动，到企业开展《八条硬措施》“宣讲一刻钟”活动，做到逢查必讲。